

Feststellungsklage — Prüfungsschema § 43 VwGO

Verwaltungsprozessrecht — Öffentliches Recht (GG) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Zulässigkeit

Der Schwerpunkt der Prüfung liegt in der Zulässigkeit. Unproblematische Punkte sind knapp abzuhandeln; ausführlich zu behandeln sind statthafte Klageart, Feststellungsinteresse und Subsidiarität.

1. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

Nach § 40 I 1 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet für alle öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, soweit sie nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind. Öffentlich-rechtlich ist die Streitigkeit, wenn die streitentscheidenden Normen nach der modifizierten Subjektstheorie einen Träger öffentlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft berechtigen oder verpflichten; nichtverfassungsrechtlich ist sie, wenn es an der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit fehlt. Zu prüfen sind ferner abdrängende Sonderzuweisungen, etwa Art. 34 S. 3 GG und § 40 II 1 VwGO.

2. Statthafte Klageart

Statthaft ist die Feststellungsklage nach § 43 I VwGO, wenn der Kläger die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts begehrt. Maßgeblich ist das nach § 88 VwGO zu ermittelnde Klagebegehren; abzugrenzen ist insbesondere von der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage, der allgemeinen Leistungsklage und der Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 I 4 VwGO.

3. Rechtsverhältnis

Rechtsverhältnis sind die sich aus einem konkreten Sachverhalt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Norm ergebenden rechtlichen Beziehungen einer Person zu einer anderen Person oder zu einer Sache. Erforderlich ist ein hinreichend konkretisierter, überschaubarer Sachverhalt, an dem sich die Rechtsfrage bereits verdichtet hat; nicht feststellungsfähig sind abstrakte Rechtsfragen, die bloße Gültigkeit oder Auslegung einer Norm, reine Tatsachen sowie unselbständige Vorfragen und einzelne Elemente eines Rechtsverhältnisses. Feststellungsfähig sind auch einzelne aus einem Rechtsverhältnis folgende Rechte und Pflichten sowie vergangene und künftige Rechtsverhältnisse, letztere, sobald die maßgeblichen Umstände bereits absehbar sind.

4. Feststellungsinteresse

Nach § 43 I VwGO muss der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung haben. Genügend ist jedes rechtliche, wirtschaftliche oder ideelle Interesse, das nach vernünftigen Erwägungen schutzwürdig ist — etwa Wiederholungsgefahr, Rehabilitierungsinteresse, die Vorbereitung eines Schadensersatzprozesses oder die Notwendigkeit, wegen einer unklaren Rechtslage schon jetzt Dispositionen zu treffen. Erforderlich ist zudem, dass die begehrte Feststellung geeignet ist, die Rechtsposition des Klägers zu verbessern.

5. Subsidiarität, § 43 II VwGO

Nach § 43 II 1 VwGO kann die Feststellung nicht begehrt werden, soweit der Kläger seine Rechte durch Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen können. Die Vorschrift soll die Umgehung der besonderen Sachurteilsvoraussetzungen der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage — insbesondere Vorverfahren und Klagefrist — verhindern; sie greift nur ein, wenn die andere Klageart dasselbe Rechtsschutzziel gleich wirksam und umfassend erreicht. Nach § 43 II 2 VwGO gilt die Subsidiarität nicht für die Nichtigkeitsfeststellungsklage; nach der Rechtsprechung ist sie ferner bei Klagen gegen einen Hoheitsträger einschränkend zu handhaben, weil dieser ein Feststellungsurteil auch ohne Vollstreckungsdruck befolgt.

6. Klagebefugnis analog § 42 II VwGO

Nach h. M. ist entsprechend § 42 II VwGO zu verlangen, dass der Kläger geltend macht, durch das festzustellende Rechtsverhältnis in eigenen Rechten betroffen zu sein; das dient der Vermeidung von Popularklagen. Praktisch fällt die Prüfung häufig mit dem Feststellungsinteresse zusammen, weil beide ein eigenes Betroffensein voraussetzen.

7. Beteiligten- und Prozessfähigkeit, richtiger Klagegegner

Beteiligtenfähig sind nach § 61 VwGO natürliche und juristische Personen, Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann, und Behörden, soweit das Landesrecht dies bestimmt; die Prozessfähigkeit richtet sich nach § 62 VwGO. § 78 VwGO gilt unmittelbar nur für Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen, so dass sich der richtige Klagegegner nach dem allgemeinen Rechtsträgerprinzip bestimmt: Zu verklagen ist der Rechtsträger, dem gegenüber das streitige Rechtsverhältnis besteht.

8. Kein Vorverfahren, keine Klagefrist, Zuständigkeit

Ein Vorverfahren nach §§ 68 ff. VwGO ist nicht durchzuführen und eine Klagefrist nach § 74 VwGO läuft nicht, weil beide Vorschriften nur für die Anfechtungs- und die Verpflichtungsklage gelten; in Betracht kommt allenfalls eine Verwirkung des Klagerechts. Sachlich zuständig ist nach § 45 VwGO im ersten Rechtszug das Verwaltungsgericht, die örtliche Zuständigkeit folgt aus § 52 VwGO. Hinzu tritt das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis, das bei bestehendem Feststellungsinteresse regelmäßig indiziert ist.

II. Begründetheit

Die Feststellungsklage ist begründet, wenn das behauptete Rechtsverhältnis tatsächlich besteht beziehungsweise nicht besteht. Eine Verletzung subjektiver Rechte ist — anders als nach § 113 I 1, V 1 VwGO — nicht Voraussetzung; geprüft wird allein die materielle Rechtslage.

1. Bestehen oder Nichtbestehen des Rechtsverhältnisses

Zu prüfen ist, ob sich aus den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Normen die behauptete Rechtsbeziehung ergibt — etwa ob eine Pflicht des Klägers besteht, eine Erlaubnispflicht eingreift oder ein Verhalten erlaubt ist. Maßgeblich ist bei gegenwärtigen und künftigen Rechtsverhältnissen die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, bei vergangenen Rechtsverhältnissen die Lage im maßgeblichen früheren Zeitpunkt.

2. Passivlegitimation

Das festzustellende Rechtsverhältnis muss gerade zwischen den Parteien des Rechtsstreits bestehen. Richtet sich die Klage gegen den falschen Rechtsträger, ist sie unbegründet, nicht unzulässig.

3. Entscheidung des Gerichts

Bei Begründetheit stellt das Gericht das Bestehen oder Nichtbestehen des Rechtsverhältnisses beziehungsweise die Nichtigkeit des Verwaltungsakts fest; das Urteil wirkt nur zwischen den Beteiligten und ist nicht vollstreckbar, entfaltet gegenüber der Verwaltung aber Bindungswirkung nach § 121 VwGO.

III. Nichtigkeitsfeststellungsklage

Die zweite Variante des § 43 I VwGO ist auf die Feststellung gerichtet, dass ein Verwaltungsakt nichtig ist. Nichtig ist ein Verwaltungsakt nach § 44 I VwVfG, wenn er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist; § 44 II VwVfG nennt absolute Nichtigkeitsgründe, § 44 III VwVfG Fehler, die die Nichtigkeit nicht begründen. Die Subsidiarität greift hier nach § 43 II 2 VwGO nicht ein, so dass der Kläger zwischen der Nichtigkeitsfeststellungsklage und der Anfechtungsklage wählen kann; wegen der Fristbindung der Anfechtungsklage empfiehlt sich in der Klausur regelmäßig ein Hilfsantrag. Ist der Verwaltungsakt nicht nichtig, sondern nur rechtswidrig, ist die Nichtigkeitsfeststellungsklage unbegründet.

IV. Vorbeugende Feststellungsklage

Begehrt der Kläger die Feststellung, dass ein erst drohendes hoheitliches Vorgehen rechtswidrig wäre oder ihn eine bestimmte Pflicht nicht trifft, handelt es sich um eine vorbeugende Feststellungsklage. Sie ist statthaft, setzt aber wegen des grundsätzlichen Vorrangs nachgängigen Rechtsschutzes und des Systems der VwGO ein qualifiziertes Rechtsschutzbedürfnis voraus: Der Kläger muss darlegen, dass ihm ein Abwarten nicht zumutbar ist, weil der nachträgliche Rechtsschutz einschließlich des vorläufigen Rechtsschutzes nach §§ 80, 80a, 123 VwGO zu spät käme oder nicht ausreichte. Ein solches Interesse wird insbesondere anerkannt, wenn dem Kläger andernfalls die Verwirklichung eines Straf- oder Bußgeldtatbestands droht und ihm nicht zugemutet werden kann, die Klärung der Rechtslage auf der Anklagebank abzuwarten. Das Rechtsverhältnis muss zudem bereits hinreichend konkretisiert sein; bloß befürchtete künftige Entwicklungen genügen nicht.

Typische Streitstände

Klagebefugnis — Klagebefugnis analog § 42 II VwGO bei der Feststellungsklage

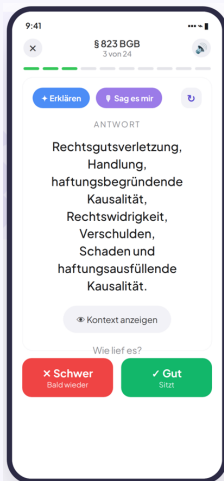
Nach h. M. ist § 42 II VwGO auf die Feststellungsklage entsprechend anzuwenden: Der Kläger muss geltend machen, durch das streitige Rechtsverhältnis in eigenen Rechten betroffen zu sein, weil die VwGO durchgängig auf Individualrechtsschutz angelegt ist und Popularklagen ausgeschlossen sein sollen. Die Gegenauffassung verweist auf den Wortlaut des § 43 I VwGO, der als besondere Zulässigkeitschranke allein das berechnigte Interesse an der baldigen Feststellung nennt, und hält dieses Erfordernis für ausreichend. Praktisch wirkt sich der Streit selten aus, weil das Feststellungsinteresse regelmäßig nur bei eigener Betroffenheit anzuerkennen ist; in der Klausur genügt eine kurze Stellungnahme zugunsten der h. M.

Subsidiarität — Reichweite des § 43 II VwGO

§ 43 II 1 VwGO soll verhindern, dass der Kläger die besonderen Sachurteilsvoraussetzungen der Gestaltungs- und Leistungsklage — insbesondere Vorverfahren und Klagefrist — umgeht; nach h. M. greift die Subsidiarität deshalb nur ein, wenn die vorrangige Klageart demselben Rechtsschutzziel dient und mindestens ebenso wirksamen und umfassenden Rechtsschutz gewährt. Nach der Rechtsprechung ist die Vorschrift bei Klagen gegen einen Hoheitsträger einschränkend auszulegen, weil die öffentliche Hand ein Feststellungsurteil auch ohne Vollstreckungsmöglichkeit beachtet; teilweise wird demgegenüber ein strenger Vorrang der Leistungsklage vertreten, weil das Feststellungsurteil den Streit nicht endgültig erledigt. Für die Nichtigkeitsfeststellungsklage ordnet § 43 II 2 VwGO ausdrücklich an, dass die Subsidiarität nicht gilt.

Vorbeugender Rechtsschutz — Anforderungen an die vorbeugende Feststellungsklage

Die VwGO ist grundsätzlich auf nachgängigen Rechtsschutz angelegt, weshalb vorbeugende Klagen nach h. M. nur bei einem qualifizierten Rechtsschutzbedürfnis zulässig sind: Das Abwarten des behördlichen Handelns und des einstweiligen Rechtsschutzes muss dem Kläger unzumutbar sein, weil sonst vollendete Tatsachen oder nicht mehr rückgängig zu machende Nachteile einträten. Anerkannt ist dies insbesondere, wenn der Kläger sonst gezwungen wäre, zur Klärung der Rechtslage ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sich zu provozieren. Fehlt es daran, ist die Klage mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig — nicht etwa unbegründet.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.